

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/6164/25

הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הים התיכון (איגודי ערים חופיות), התשפ"ה–2025

פרק א': מטרות ופרשנות

מטרות החוק

1. מטרות חוק זה הן :

- (1) להסדיר את הטיפול בחופי הים התיכון בהתחשב בהיבטיהם הייחודיים ;
- (2) להגביר את האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע ולצמצם את הפגיעה בים התיכון ;
- (3) לטפל במצוק החופי, בטיחותו ומניעת התמוטטותו, והכול בתיאום עם הגורמים שהוסמכו לכך מטעם הממשלה ;
- (4) להגדיל את היצע החופים שנקבעו כמקומות רחצה מוכרזים כמשמעותם בחוק הסדרת מקומות רחצה, ואורכם, ולהגביר את נגישותם לציבור ;
- (5) להגביר את השמירה על בטיחות הרוחצים ויתר המשתמשים בחופי הים והים ;
- (6) להגביר את היערכותן של רשויות מקומיות שבתחומם רצועת חוף לתקריות של זיהום ים חמור, תוך צמצום הנזקים הכלכליים והסביבתיים ;
- (7) לייעל את השימוש בחופי הים, ניצולם לרווחת הציבור ופיתוחם כמוקד רחצה, נופש, ספורט ותיירות ;
- (8) להמליץ לשר על הצורך בהכרזה של חופי רחצה ;
- (9) לשמר את חופי הים כמשאב בעל ערכים ייחודיים ולמזער את הפגיעה בסביבה החופית.

הגדרות

2. בחוק זה –

- "האיגוד" – איגוד ערים חופיות שהוקם לפי הוראות סעיף 3 ;
- "גזבר האיגוד" – גזבר שמונה לפי הוראות סעיף 28 ;

"חוק המים" – חוק המים, התשי"ט–1959¹;

"חוק הסדרת מקומות רחצה" – חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד–1964²;

"חוק הניקוז" – חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח–1957³;

"חוק שמירת הסביבה החופית" – חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–2004⁴;

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965⁵;

"יושב ראש המועצה" – יושב ראש מועצת האיגוד שנבחר לפי הוראות סעיף 14;

"מוסד תכנון" – כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה;

"מועצת האיגוד" – המועצה שמונתה לפי סעיף 13;

"פקודת החיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969⁶;

"רשות ניקוז" – רשות ניקוז שהוקמה לפי חוק הניקוז;

"תחום האיגוד" – השטח שנקבע כתחום האיגוד לפי סעיף 4(2);

"השר" – שר הפנים;

"השרים" – השר ושר האוצר.

פרק ב': הקמת איגוד ערים חופיות

הקמת איגודי ערים 3. (א) השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי להקים, בצו שיפורסם ברשומות (בחוק זה – הצו המקים), איגוד ערים חופיות.

(ב) לא יעשה השר שימוש בסמכותו האמורה בסעיף קטן (א) אלא לאחר שציווה על עריכת חקירה בדבר הקמת איגוד ערים חופיות על ידי ועדה שלפחות אחד מחבריה אינו עובד המדינה (בסעיף זה – ועדת החקירה) ולאחר שעייין בתזכיר שהוגש על ידה; ועדת החקירה תיתן אפשרות לכל רשות מקומית הנוגעת בדבר, בין שהיא אמורה להיכלל ובין שאינה אמורה להיכלל בתחום האיגוד, להשמיע את טענותיה בפניה.

הצו המקים 4. (א) בצו המקים יקבע השר הוראות בעניינים אלה:

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

² ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

⁴ ס"ח התשס"ד, עמ' 540.

⁵ ס"ח התשכ"ח, עמ' 307.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

(1) הרשויות המקומיות המתאגדות ;

(2) שטחים המפורטים להלן הנמצאים בתחום רשות מקומית המאוגדת באיגוד :

(א) תחום של 100 מטרים שיימדד מקו החוף כהגדרתו בחוק שמירת הסביבה החופית לכיוון היבשה ;

(ב) התחום שיימדד מקו החוף לכיוון הים עד סוף מימי החופים ;

ואולם רשאי השר לקבוע תחום שרוחבו גדול או קטן מכך בהתחשב במטרותיו של חוק זה ובנסיבות המצב התכנוני באותו השטח ;

(3) מספר נציגיה של כל רשות מקומית במועצת האיגוד בהתאם להוראות סעיף 13(א)(1).

(ב) בצו המקים רשאי השר לקבוע הוראות בעניינים אלה :

(1) תקופת קיומו של האיגוד ;

(2) דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ופרישתה ממנו, ובקשר לכך – הקניית רכוש, הטלת חובות, תיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות הנוגעות בדבר לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד, הכול במידה שלא נקבעו הוראות כאמור בתקנות ;

(3) שאר הוראות הנראות לו דרושות לביצוע הצו וכל ענין הנדון בו.

(ג) האיגוד יחל במילוי תפקידיו לפי חוק זה בתום שלושה חודשים מיום מתן הצו המקים, וכל עוד לא החל בפעילותו כאמור יוסיפו למלא תפקידים אלה הרשויות המקומיות בתחום האיגוד ; השר רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

(ד) חוקי עזר, רישיונות והיתרים שחלו בתחום האיגוד לפני יום מתן הצו המקים, יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול באותו שטח, כאילו הותקנו או ניתנו, לפי העניין, על ידי האיגוד, עד שיפקעו על פי האמור בהם או על פי החיקוק שמכוחו ניתנו או עד להחלטת מועצת האיגוד לבטלם או לשנותם לפי דין.

האיגוד – תאגיד 5. האיגוד הוא תאגיד ובמסגרת סמכויותיו הוא רשאי להתקשר בחוזים, לרכוש נכסים, להחזיק בהם ולהעבירם, לתבוע ולהיתבע ולעשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיו.

האיגוד – גוף מבקר 6. האיגוד הוא גוף מבקר כמשמעותו בסעיף 9(4) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958⁷ [נוסח משולב].

פרק ג': תפקידי איגוד ערים חופיות, סמכויותיו ואופן פעולתו

תפקידי האיגוד 7. (א) האיגוד יפעל בעניינים שונים הקשורים בטיפול בחופים שבתחום האיגוד, לשם השגת מטרותיו של חוק זה, ובכלל זה:

- (1) ייזום הליכים ופעולות לתכנון ופיתוח החופים;
- (2) עידוד יוזמות כלכליות לפיתוח החופים, לרבות אספקת מידע, ייעוץ וסיוע בכל הקשור לתכניות ולמפעלים כלכליים בחופי הים;
- (3) הקמה, ניהול, החזקה, הפעלה וטיפול החופים, לרבות ניקיונם;
- (4) פיתוח, תפעול ותחזוקה של תשתיות בתחום האיגוד, לרבות תשתיות לדרכים, וכן למים ולביוב והספקת שירותי מים וביוב, למעט תפקידים כאמור שהוטלו על חברה המוקמת לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001⁸, ככל שהוקמה חברה כזו;
- (5) מילוי תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד, לפי חוק הסדרת מקומות רחצה;
- (6) מילוי תפקידיה של רשות תמרור מקומית ורשות מקומית בתחום האיגוד לפי פקודת התעבורה⁹;
- (7) מילוי תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968¹⁰, ובלבד שהאיגוד לא ימלא תפקידים כאמור אלא מהמועד שיקבע השר בצו;
- (8) מילוי תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961¹¹;
- (9) יצירת דרך גישה לציבור, בכפוף לכל דין, לחופים ולשטחים ציבוריים הגובלים בהם, ופעולות להסרת מכשול מלאכותי, גדר או מעצור אחר, החוסמים שלא כדין את המעבר החופשי לחופים ולשטחים כאמור;
- (10) הגנה על המצוק החופי, ייצובו ומניעת התמוטטותו, וכן צמצום הסיכון הנשקף לציבור באזורים המועדים;

⁷ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

⁸ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

⁹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

¹⁰ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

¹¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

- (11) מתן חוות דעת למוסדות התכנון שהאיגוד בתחומם, לגבי תכניות ובקשות להיתרים לפי חוק התכנון והבנייה ;
- (12) ביצוע סקרי צפיפות מעת לעת.

(ב) נוסף על התפקידים לפי סעיף קטן (א), יפעל האיגוד בתחום האיגוד, לאכיפה ולפיקוח על הוראות לפי החיקוקים המפורטים בתוספת, ולאכיפתם בהתאם לסמכויותיו שנקבעו לפי חוק זה.

(ג) השרים רשאים, בצו, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת :

(1) לשנות את תפקידי האיגוד, כמפורט בסעיף קטן (א) ;

(2) לשנות, בהסכמת השר הממונה על החיקוק שלגביו מתבקש השינוי, את התוספת.

8. סמכויות האיגוד

לאיגוד יהיו כל הסמכויות הנדרשות לביצוע תפקידיו לפי חוק זה, לרבות הסמכויות של כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחומו בעניינים הקשורים לתפקידיו כאמור, וכל אחת מהרשויות המקומיות האמורות תהיה משוחררת מחובותיה לגבי כל אחד מהעניינים האמורים ולא יהיו נתונים לה הסמכויות והתפקידים שהיו בידה, לפי כל דין, בעניינים אלה.

9. חוקי עזר ועונשין

(א) לשם ביצוע תפקידי האיגוד וסמכויותיו לפי חוק זה, רשאית מועצת האיגוד, באישור השר, להתקין לאיגוד חוקי עזר ; חוקי עזר שאושרו יפורסמו ברשומות.

(ב) העובר על הוראת חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 254 לפקודת העיריות¹², לעניין עבירה על חוק עזר, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף האמור לעניין עבירה נמשכת, בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם יושב ראש המועצה או לאחר הרשעה.

(ג) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו, לקבוע כי עבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של האיגוד היא עבירת קנס ; השר יקבע בצו את שיעור הקנס לכל עבירת קנס.

10. ביצוע תפקידי האיגוד באמצעות רשות ניקוז

(א) לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה –

¹² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

(1) רשאי האיגוד להתקשר בהתאם להחלטת מועצת האיגוד ברוב חבריה עם רשות ניקוז שתחום האיגוד נמצא בתחומה, לרבות לצורך מינוי פקחים, בכפוף להוראות לפי כל דין, למעט בכל הנוגע להתקשרויות של האיגוד עם אחר לפי סעיף 11 (בחוק זה – רשות הניקוז הקשורה);

(2) רשאי השר לקבוע לאיגוד חובת התקשרות עם רשות ניקוז קשורה לצורך ביצוע תפקידו לפי חוק זה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), תפקידי האיגוד בעניינים הנוגעים לפיתוח חופי הים התיכון שבתחומו, לא יבוצעו בידי עובד רשות הניקוז הקשורה העוסק בפיקוח, רישוי ואכיפה לפי דין.

(ג) רשות הניקוז הקשורה רשאית, באישור האיגוד, להתקשר עם אחר לביצוע פעולות שעל האיגוד לבצע לפי חוק זה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות האיגוד ורשות הניקוז לפי חוק זה.

(ד) רשות הניקוז הקשורה תמסור לאיגוד, לפי דרישתו, בתוך זמן סביר, כל מידע שיתבקש על ידו, לרבות בכל הנוגע לביצוע התקשרות בינה לבין האיגוד לפי חוק זה.

ביצוע התקשרויות 11. על התקשרויות שיבצע האיגוד במסגרת ביצוע תפקידו לפי חוק זה, יחולו הוראות אלה:

(1) על התקשרות בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, למעט על התקשרות עם רשות הניקוז הקשורה בהתאם להוראות סעיף 10(א), יחולו ההוראות לפי סעיפים 197 ו-198 לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים ובתיאומים שיקבע השר;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1) –

(א) מכירה או רכישה של זכות במקרקעין, לרבות התחייבות לעשות פעולה כאמור, טעונה החלטה של מועצת האיגוד ברוב חבריה ואישור השר;

(ב) עסקה במקרקעין, לרבות התחייבות לעשות פעולה כאמור וכן הענקת זכות שימוש במקרקעין, נאמנות וכל פעולה אחרת במקרקעין, שאינן מנויות בפסקת משנה (א), טעונה החלטה של מועצת האיגוד ברוב חבריה, ואם הייתה לתקופה העולה על חמש שנים – גם אישור השר; בסעיף זה, "תקופה" – כולל זכות לחידוש או להארכה של התקופה, הכלולה בהתקשרות עצמה;

(ג) התקשרות שאינה מנויה בפסקאות משנה (א) או (ב), לתקופה העולה על חמש שנים, טעונה החלטה של מועצת האיגוד ברוב חבריה.

סמכות ללוות 12. (א) האיגוד רשאי, לפי החלטת מועצת האיגוד, ובאישור השרים, בהתאם לתנאים שעליהם יורו, ללוות כספים מכל אדם לכל מטרה שיאשרו, ולמשכן למלווה הכנסה של האיגוד להבטחת תשלום הקרן והריבית של אותה הלוואה.

(ב) האיגוד רשאי ללוות סכומי כסף כהלוואות שעה מאת הבנק שבו מוחזק חשבון האיגוד, ובלבד שסכום ההלוואה לא יעלה בשום זמן על חמישה אחוזים מההכנסה המשוערת של האיגוד לתקופה אשר לה נערך התקציב השנתי, וסך כל ההלוואות ייפרע מתוך ההכנסה של אותה תקופה כאמור ובתוך אותה תקופה.

פרק ד': מועצת איגוד ערים חופיות ויושב ראש המועצה

מועצת האיגוד 13. (א) לאיגוד תמונה מועצה וזה הרכבה :

(1) נציגי הרשויות המקומיות במספר שיקבע השר בצו המקים בשים לב לשטח מתוך תחום האיגוד הנמצא בתחומה ולמספר תושביה, ובלבד שלא יפחת מאחד לכל רשות ושמספרם הכולל לא יעלה על 25 ;

(2) עובד משרד הפנים, שימנה השר ;

(3) עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה ;

(4) עובד משרד התיירות, שימנה שר התיירות ;

(5) עובד רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל רשות מקרקעי ישראל ;

(6) עובד משרד האנרגיה והתשתיות, שימנה השר לאנרגיה ותשתיות ;

(7) נציג ציבור שהוא בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים, שימנה השר להגנת הסביבה.

(ב) לא ימונה לחבר מועצת האיגוד :

(1) מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה וטרם חלפו שבע שנים ממועד הרשעתו כאמור, או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור ;

(2) מי שיש ניגוד עניינים בין עיסוקו ובין חברותו במועצת האיגוד ; ואולם לא יראו ניגוד עניינים אם עצם מינויו של בעל תפקיד למועצה נובע מתפקידו.

(ג) השר יפרסם הודעה ברשומות על מינוי מועצת האיגוד והרכבה.

14. יושב ראש המועצה (א) מועצת האיגוד תבחר, בישיבתה הראשונה, אחד מחבריה לכהן כיושב ראש המועצה ורשאי הוא לבחור, באישור מועצת האיגוד, ממלא מקום קבוע מבין חבריה.
- (ב) מועצת האיגוד רשאית להעביר את יושב ראש המועצה מתפקידו; החלטת המועצה לא תהיה בת תוקף אלא אם כן התקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לעניין זה והצביעו בעדה שני שלישים לפחות מחברי המועצה.
15. תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש המועצה (א) האיגוד יפעל באמצעות יושב ראש המועצה; יושב ראש המועצה יהיה אחראי לניהול השוטף של האיגוד לפי הוראות חוק זה ובכפוף להחלטות מועצת האיגוד, ויהיו נתונות לו כל הסמכויות הנתונות לאיגוד, למעט סמכויות שהוקנו במפורש לגורם אחר לפי הוראות חוק זה.
- (ב) יושב ראש המועצה ימסור למועצת האיגוד, לפי דרישתה, דין וחשבון על פעולות האיגוד וכל מידע אחר בקשר לאיגוד.
16. תקופת הכהונה חברי מועצת האיגוד יתמנו לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת כאמור.
17. פקיעת כהונה חבר מועצת האיגוד יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:
- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה ולמי שמינה אותו, ואם המתפטר הוא יושב ראש המועצה – גם לשר;
 - (2) התקיימה בו אחת הנסיבות האמורות בסעיף 13(ב);
 - (3) אם נתמנה כחבר מקרב הציבור – הוא נתמנה עובד המדינה, ואם נתמנה כעובד המדינה או מטעם גוף אחר – הוא חדל להיות עובד המשרד או הגוף שבו עבד או היה חבר במועצתו בעת המינוי, לפי העניין;
 - (4) הוא נעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 19;
 - (5) הוא הועבר מתפקידו על ידי מי שמינה אותו.
18. ישיבות המועצה וסדרי עבודתה (א) מועצת האיגוד תקיים ישיבה מן המניין אחת לשלושה חודשים לפחות במועד קבוע שעליו החליטה.
- (ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבות מועצת האיגוד, יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
- (ג) יושב ראש המועצה –
- (1) רשאי לכנס, בכל עת, ישיבה של מועצת האיגוד שלא מן המניין;

(2) יכנס ישיבה של מועצת האיגוד שלא מן המניין, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש מחברי המועצה לפחות; לא יכנס יושב ראש המועצה ישיבת מועצה שלא מן המניין בתוך 14 ימים מיום הגשת הדרישה כאמור, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבה של המועצה לדון בסדר היום הנדרש.

(ד) החלטות מועצת האיגוד יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש לפי חוק זה.

(ה) מועצת האיגוד רשאית לקבוע את סדרי עבודתה וישיבותיה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

היעדרות משיבות 19. (א) חבר מועצת האיגוד שנעדר משיבות המועצה תשעה חודשים רצופים או משלוש ישיבות של המועצה – אם היו בתשעה חודשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר המועצה, אלא אם כן נעדר מסיבה מוצדקת או ברשות יושב ראש המועצה, ובתנאי שנשלחה לו הודעה לפי סעיף קטן (ב).

(ב) בתום החודש השמיני להיעדרו של חבר המועצה משיבות מועצת האיגוד או מיד אחרי הישיבה השנייה שממנה נעדר, לפי המאוחר, ישלח לו יושב ראש המועצה הודעה בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת נוסח הוראות סעיף זה.

(ג) חבר מועצת האיגוד שחדל לכהן בשל היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), לא ימונה מחדש אלא לאחר שחלפה שנה מהמועד שבו חדל לכהן כאמור.

תוקף פעולות 20. קיום מועצת האיגוד, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

ניגוד עניינים 21. (א) חבר מועצת האיגוד יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו, למעט תפקידו בגוף שאותו הוא מייצג במועצה; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא כאמור, גם מחוץ לישיבות המועצה.

(ב) התברר לחבר מועצת האיגוד כי נושא הנדון בישיבת המועצה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך מיד ליושב ראש המועצה.

(ג) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

(ד) בסעיף זה, "קרוב" – כל אחד מאלה:

(1) בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, גיס, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר מועצת האיגוד, וכן סוכן, שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה;

(2) תאגיד שחבר מועצת האיגוד או אחד המנויים בפסקה (1) הוא מנהלו, או עובד אחראי בו, או שיש לאחד מהם חלק בהונו או ברווחיו העולה על חמישה אחוזים.

22. איסור התקשרות בחוזים
חבר מועצת האיגוד או קרובו לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם האיגוד; לעניין זה, "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 21(ד).

23. החלת דינים על חברי המועצה
חברי מועצת האיגוד שאינם עובדי הציבור, דינם כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:

(1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹³;

(2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט–1959¹⁴;

(3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979¹⁵;

(4) חוק העונשין, התשל"ז–1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור¹⁶;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971¹⁷;

(6) פקודת הנזיקין [נוסח חדש]¹⁸;

(7) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969¹⁹.

24. הוראה למילוי חובה.
(א) ראה השר כי מועצת האיגוד או יושב ראש המועצה אינם ממלאים חובה שהוטלה עליהם לפי דין או שאינם מבצעים את הדרוש למילוי תפקיד מתפקידיהם לפי כל דין, רשאי הוא לדרוש מהם בכתב שימלאו את המוטל עליהם בתוך פרק הזמן שיקבע.

(ב) לא מילאו מועצת האיגוד או יושב ראש המועצה אחר דרישת השר לפי סעיף קטן (א), בתוך פרק הזמן שנקבע, רשאי השר למנות אדם מתאים למילוי החובה או לביצוע התפקיד; מינה השר אדם מתאים כאמור, רשאי הוא לקבוע את השכר שישולם לו ולהורות שהשכר וההוצאות למילוי החובה או לביצוע התפקיד ייפרעו מקופת האיגוד.

¹³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

¹⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹⁵ ס"ח התש"ם, עמ' 2.

¹⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

¹⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

¹⁹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

25. פיזור מועצת האיגוד או העברת יושב ראש המועצה מתפקידו
- (א) ראה השר כי מועצת האיגוד או יושב ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעתו, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי חוק זה, רשאי הוא, לאחר שנתן להם הזדמנות לטעון את טענותיהם, בתוך המועד שעליו יורה, להתרות בהם בכתב כי אם בתוך פרק הזמן שיקבע לא ימלאו את המוטל עליהם, יפזר את מועצת האיגוד או יעביר את יושב ראש המועצה מתפקידו, לפי העניין.
- (ב) לא מילאו מועצת האיגוד או יושב ראש המועצה את שהוטל עליהם כאמור בסעיף קטן (א), בתוך פרק הזמן שנקבע, רשאי השר להורות על פיזור של מועצת האיגוד או על העברתו של יושב ראש המועצה מתפקידו, לפי העניין.
- (ג) פוזרה המועצה כאמור בסעיף קטן (ב), ימנה השר ועדה למילוי תפקידי יושב ראש המועצה ומועצת האיגוד או למילוי תפקידי מועצת האיגוד, שתכהן עד למינויים של חברי מועצה חדשים, ובלבד שתקופת כהונתה של ועדה כאמור לא תפחת משישה חודשים.
- (ד) פוזרה מועצת האיגוד כאמור, לא ימונה כחבר המועצה מי שכיהן כחבר בה עובר לפיזור, אם לדעת השר הוא אחראי לאי-מילוי תפקידי המועצה כאמור.
26. שמירת סמכויות
- אין בהוראות סעיפים 24 ו-25 כדי לגרוע מסמכותו של מי שמינה את חבר מועצת האיגוד להעבירו מתפקידו כאמור בסעיף 17(5).
- פרק ה': נושאי משרה ועובדים**
27. מנהל כללי
- (א) מועצת האיגוד תמנה מנהל כללי לאיגוד.
- (ב) השר רשאי לפטור איגוד מחובת מינוי מנהל כללי אם ראה שבנסיבות העניין אין הצדקה לעשות כן.
28. מינוי גזבר האיגוד
- מועצת האיגוד תמנה, בהליך של מכרז פומבי, את גזבר האיגוד.
29. תפקידי גזבר האיגוד
- (א) גזבר האיגוד יהיה אחראי על ניהול ענייניו הכספיים של האיגוד, ובין השאר על הכנת הצעת התקציב של האיגוד, על ניהול מערכת החשבונות שלו ועל הכנת דוחותיו הכספיים.
- (ב) גזבר האיגוד ינהל, באופן שיורה עליו השר, חשבון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים בידי האיגוד או בשמו; חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי מועצת האיגוד.
30. זכות חתימה
- (א) פקודת תשלום או שיק לחובת קופת האיגוד וכן חוזה, כתב התחייבות, הסדר פשרה, לרבות הסדר פשרה הטעון אישור בית המשפט, או מסמך אחר שיש בו התחייבות כספית מטעם האיגוד (בחוק זה – התחייבות כספית), יהיו חתומים בידי יושב ראש המועצה ובידי גזבר האיגוד.

(ב) יושב ראש המועצה רשאי להסמיך את ממלא מקומו לחתום במקומו על כל התחייבות כספית שסכומה אינו עולה על סכום שיורה; הסמכה כאמור אינה גורעת מאחריותו לפי דין של יושב ראש המועצה להתחייבויות כספיות שנחתמו.

(ג) מועצת האיגוד רשאית להסמיך אחד מחברי המועצה לחתום במקום גזבר האיגוד על התחייבות כספית בעת העדרו של הגזבר, ולתקופה שלא תעלה על 45 ימים, ובלבד שהסמכה כאמור לא תהא אלא לגבי התחייבות כספית חיונית שיש לחתום עליה בלא דיחוי.

(ד) יושב ראש המועצה וגזבר האיגוד או מי שהוסמכו כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחתמו על התחייבות כספית אלא אם כן נוכחו כי התקיימו שני אלה:

(1) התקיימו ההוראות וההליכים הדרושים לפי כל דין לעניין מתן ההתחייבות הכספית;

(2) ההתחייבות הכספית מתוקצבת בתקציב האיגוד לאותה שנת כספים.

מינוי מבקר פנימי 31. לאיגוד ימונה מבקר פנימי; על מינויו ופעולתו של המבקר הפנימי יחולו ההוראות החלות על מבקר עירייה לפי הוראות פקודת העיריות, בשינויים המחויבים, זולת אם קבע השר אחרת בכללים לעניין זה.

העסקת עובדים 32. (א) האיגוד יהיה רשאי, באישור השרים, להעסיק עובדים לפי תקן שתקבע מועצת האיגוד.

(ב) סדרי קבלתם ומינוים של עובדים לאיגוד יהיו כשל עובדי עירייה, בשינויים המחויבים ובתיאומים שיקבעו השרים.

פרק ו': תוכנית עבודה, תקציב ודוחות

תוכנית עבודה רב-שנתית 33. (א) מועצת האיגוד תכין תוכנית עבודה רב-שנתית לשם קידום מטרות חוק זה ומילוי תפקידיו של האיגוד; תוכנית כאמור תוגש לשרים ולאישורם.

(ב) האיגוד יגיש לשר, בתום כל שנה ולא יאוחר מהמועד שעליו הורה השר, דין וחשבון כולל על ביצוע התכנית הרב-שנתית.

תוכנית עבודה שנתית, אומדן ותקציב 34. (א) יושב ראש המועצה יכין תוכנית עבודה שנתית לשם קידום מטרות חוק זה, מילוי תפקידי האיגוד וביצוע תוכנית העבודה הרב-שנתית שאושרה לפי סעיף 33 ויגיש אותה למועצת האיגוד לאישורה.

(ב) יושב ראש המועצה יכין, בכל שנה, במועד ובאופן שיורה השר, הצעת תקציב ובה אומדן הכנסותיו והוצאותיו של האיגוד, ויגיש אותה למועצת האיגוד לאישורה.

(ג) האיגוד יגיש לשרים, לאישורם, לא יאוחר מ-30 בנובמבר בכל שנה, את הצעת תוכנית העבודה השנתית ואת הצעת התקציב של האיגוד לגבי שנת הכספים הבאה.

(ד) התקציב שאושר לפי סעיף זה יהיה תקציב האיגוד לאותה שנה; לא ישולם סכום מכספי האיגוד ולא יתחייב האיגוד בשום התחייבות, אלא על פי התקציב שאושר כאמור.

(ה) השרים רשאים לקבוע כללים לעניין סעיף זה לרבות כללים בדבר מבנה התקציב, דרכי הכנתו, ואופן ההעברה מסעיף תקציבי אחד למשנהו.

שינויים בתקציב 35. מועצת האיגוד רשאית, על פי הצעת יושב ראש המועצה, לאשר, במהלך שנת כספים, שינוי לתקציב; על הצעה לשינוי תקציב ועל אישורה יחולו הוראות חוק זה בנוגע לאישור תקציב, בשינויים המחויבים.

מקורות תקציביים 36. (א) תקציב האיגוד ימומן מאוצר המדינה, מארנונות שיוטלו לפי סעיף 37 ממכסות שיוטלו לפי סעיף 38, וממקורות מימון נוספים לפי חוק זה.

(ב) השתתפות המדינה בתקציב האיגוד תיקבע בתחום פעולה נפרד בחוק תקציב שנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" – כהגדרתו בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.²⁰

(ג) לצורך ביצוע תפקידיו רשאי האיגוד לקבל הכנסות נוספות, לרבות תרומות, עיזבונות ומענקים, והכול בהתאם להנחיות השר.

הטלת ארנונה 37. (א) השרים רשאים להסמיך את האיגוד להטיל ארנונה כללית, על הנכסים במי החופים שבתחומו. הוראות סעיף 8(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992²¹ (להלן – חוק ההסדרים), יחולו על הסמכה כאמור.

(ב) הסמיכו השרים את האיגוד להטיל ארנונה כאמור בסעיף קטן (א), תטיל מועצת האיגוד בכל שנת כספים ארנונה כללית, על הנכסים במי החופים שבתחומה; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימוש ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס.

(ג) על הטלת ארנונה כאמור, יחולו הוראות פרק 14 לפקודת העיריות ופרק ד' לחוק ההסדרים, בשינויים המחויבים.

הטלת מכסות על רשויות מקומיות שבתחום האיגוד 38. (א) האיגוד, באישור מועצת האיגוד והשר, רשאי להטיל על רשויות מקומיות שבתחומו תשלומי כסף למימון תקציבו, לפי מכסות שיקבע.

²⁰ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
²¹ ס"ל התשנ"ג, עמ' 10.

(ב) נקבעה ארנונה כאמור בסעיף 37 – יופחת סכום הארנונה הצפויה מאותה הכנסה מהמכסה שתיקבע.

חשבוניות וביקורת – 39. הוראות סימן ב' לפרק אחד עשר לפקודת העיריות יחולו על האיגוד בשינויים תחולת הוראות המחויבים.

גבייה – תחולת 40. הוראות פרק חמישה עשר א' לפקודת העיריות יחולו על האיגוד, בשינויים הוראות פקודת העיריות המחויבים.

מסירת מידע 41. נוסף על הוראות סעיף 33 ימסור האיגוד לשר, לפי דרישתו, בתוך זמן סביר, כל מידע שיתבקש על ידי השר, לרבות דיווחים נוספים על פעילות האיגוד.

פרק ז': פיקוח ואכיפה

הסתייעות בעובדי 42. בלי לגרוע מהוראות סעיף 10, רשאי האיגוד, לשם מילוי תפקידיו, להסתייע רשויות מקומיות בעובדי הרשויות המקומיות שבתחומו, לפי כללים שעליהם יורה השר.

מינוי פקחים 43. (א) יושב ראש המועצה רשאי למנות פקח, מבין עובדי רשות הניקוז הקשורה או אדם אחר שהוא עובד הציבור, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה והחיקוקים המנויים בתוספת, כולם או חלקם, בתחום האיגוד (בחוק זה – פקח), ובלבד שלא יתמנה פקח אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, בתוך שלושה חודשים מפנייתו של יושב ראש המועצה, כי אין מניעה למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר הממונה על אותו חיקוק;

(3) הוא עמד בתנאי כשירות ככל שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים והשר הממונה על חיקוק שעל ביצועו יפקח.

(ב) הודעה על מינוי פקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ג) אין בסמכויות פקח מבין עובדי רשות הניקוז הקשורה שמונה לפי סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שהוענקו לו לפי כל דין אחר, לרבות חוק הניקוז.

סמכויות פקח 44. (א) לשם ביצוע תפקידיו כאמור בסעיף 43, בתחום האיגוד, רשאי פקח, לאחר שהזדהה בדרך האמורה בסעיף קטן (ד) –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ואת מענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל על אכיפתו של חיקוק שהוסמך לפקח על ביצועו; בסעיף זה, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995²²;

(3) להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה לשם אכיפתו של חיקוק שעל ביצועו הופקד, ובלבד שלא ייכנס –

(א) למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית המשפט;

(ב) למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון או משטרת ישראל, אלא אם כן בידו אישור כניסה למקום כאמור מאת שר הביטחון או השר לביטחון לאומי, לפי העניין, או מי שהוא הסמיכו לעניין זה, וכל עוד לא מתרחשות באותו מקום ובעת כניסת הפקח, פעילות מבצעית או פעילות עוינת; לעניין פסקה זו, "מערכת הביטחון" – צבא הגנה לישראל, משרד הביטחון ויחידות סמך של משרד הביטחון.

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה על חיקוק המנוי בתוספת, בתחום האיגוד, רשאי פקח, שהוסמך לפקח על ביצועו של החיקוק, לאחר שהזדהה בדרך האמורה בסעיף קטן (ד) –

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות אליה, ולדרוש ממנו למסור לו כל פרט, מסמך וידיעה הנוגעים לאותה עבירה; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)²³, בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 32 ו-34 עד 42 לפקודת החיפוש, בשינויים המחויבים;

(3) לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת החיפוש; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת החיפוש, בשינויים המחויבים.

²² ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.
²³ חוקי אי"י, כרך א', עמ' (ע) 439.

(ג) סירב אדם להיענות לדרישת פקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996²⁴, בשינויים המחויבים.

(ד) פקח לא יעשה שימוש בסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, אלא בהתקיים כל אלה:

(1) הוא בעת מילוי תפקידו;

(2) הוא לובש מדי פקח בצבע ובצורה שהורה לעניין זה יושב ראש המועצה, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(3) יש בידו תעודה חתומה בידי יושב ראש המועצה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

45. צו מינהלי
ניתנה סמכות בחיקוק המנוי בתוספת למתן צו להפסקת פעולה המהווה עבירה או צו למניעת פעולה שקיימת הסתברות גבוהה שתתבצע, או סמכות דומה להם, וטרם הוגש כתב אישום, תוקנה סמכות זו גם ליושב ראש המועצה לצורך ביצוע תפקידי האיגוד לפי חוק זה בתחום האיגוד; הוראות שנקבעו באותו חיקוק לרבות בכל הנוגע להמצאת הצו, ביצועו על ידי האיגוד במקום מי שנצטווה לבצעו, ערר או ערעור, יחולו על צו לפי סעיף זה בשינויים המחויבים.

46. אכיפת דיני התכנון והבנייה
לעניין פרק י' לחוק התכנון והבנייה, יראו את האיגוד כאילו היה ועדה מקומית בתחום האיגוד ואת יושב ראש המועצה כאילו היה יושב ראש ועדה המקומית כמשמעותה בחוק האמור, בשינויים המחויבים, ורשאי השר לקבוע תיאומים נוספים לעניין זה.

47. ייעוד קנסות
קנס שהטיל פקח שהוסמך בהתאם להוראות חוק זה, או שהטיל בית משפט עקב הפעלת סמכותו של פקח כאמור, ישולם לקופת האיגוד.

פרק ח': הקניית נכסים, חובות והתחייבויות לאיגוד ערים חופיות

48. הקניית נכסים, זכויות וחובות מרשויות מקומיות לאיגוד
(א) במועד ההעברה, יהיו כל המפורטים להלן לקניין האיגוד ויועברו לחזקתו, על אף האמור בכל דין ובכל חוזה, לרבות מסמך בדבר שעבוד הנכסים ובכפוף להוראות סעיף 50:

²⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

(1) הזכויות במקרקעין ולגבי המקרקעין שבתחום האיגוד שהיו, ערב הקמת האיגוד, קניין הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד ;

(2) המיטלטלין ששימשו במישרין את הרשויות המקומיות לצורך מילוי תפקידי האיגוד, והיו מצויים בתחום האיגוד ערב הקמתו, וכן הזכויות וטובות ההנאה מכל סוג שהוא, החובות וההתחייבויות, שהיו לרשויות המקומיות שבתחום האיגוד, ערב הקמת האיגוד הנוגעים למילוי תפקידי האיגוד ;

(3) מיטלטלין אחרים ששימשו את הרשויות המקומיות לצורך מילוי תפקידי האיגוד ערב הקמתו, שנקבעו על ידי השר, בצו, בתוך שישים ימים מיום תחילתו של הצו המקים.

(ב) הקניה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה פטורה מכל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר שיש לשלמו לפי דין.

(ג) השר יקבע, בצו המקים, את מועד ההעברה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלא ייקבע מועד מאוחר ליום שבו יחל האיגוד במילוי תפקידיו לפי הוראות סעיף 4(ג) (להלן – יום תחילת מילוי התפקיד) ; בצו כאמור רשאי השר לקבוע מועדים שונים להעברת נכסים וזכויות כאמור בסעיף קטן (א).

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א), סברה רשות מקומית כי הקניה מסוימת לפי סעיף קטן (א)1 או (2) אינה נחוצה לשם מילוי תפקידי האיגוד, רשאית היא לפנות לשר, בתוך שלושים ימים ממועד ההעברה שנקבע בצו כאמור בסעיף קטן (ג) ; השר יכריע בעניין, לאחר שנתן לאיגוד ולרשות המקומית הנוגעת בדבר הזדמנות לטעון את טענותיהם ; הוראה זו לא תחול על הקניית זכויות במקרקעין או לגבי מקרקעין שנועדו לצורכי ציבור ; לעניין זה, "צורכי ציבור" – כמשמעותם בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

המדינה רשאית להקנות לאיגוד את זכויותיה וסמכויותיה, לעניין תחום האיגוד ומילוי תפקידיו, לפי הסכמים, התקשרויות ועסקאות (בסעיף זה – הסכמים) ; ממועד ההעברה כאמור, יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לאיגוד, והחובות וההתחייבויות המוטלות על המדינה לפי הסכמים יהיו מוטלות על האיגוד, והוא יבוא במקום המדינה לכל דבר, על אף האמור בכל דין, בכל חוזה ובכפוף להוראות סעיף 50.

כל תביעה שהייתה תלויה ועומדת מטעם הרשויות המקומיות או המדינה או נגדן לפני מועד ההעברה כאמור בסעיפים 48 או 49, לפי העניין, בקשר לנכסים, או בקשר לרישיונות, להסכמים, להתקשרויות או לעסקאות כאמור בסעיפים האמורים וכן כל עילה של תביעה כזו שהייתה קיימת באותו מועד, יוסיפו לעמוד בתוקפן כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה.

פרק ט': הוראות שונות

- שמירת דינים 51. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע –
- (1) מהוראות לפי חוק המים וחוק שמירת הסביבה החופית;
- (2) מהסמכויות הנתונות לגורם מוסמך לפי כל דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בחוק זה.
52. על האיגוד לא יחולו ההוראות לפי חוק איגודי ערים, התשט"ו–1955²⁵, ככל חוק איגודי ערים שלא נקבע במפורש אחרת בחוק זה.
53. נציג האיגוד, כפי שתקבע מועצת האיגוד, יוזמן להשתתף כמשקיף בכל ישיבות מוסדות התכנון שבהם נדון עניין הנוגע לתחום האיגוד.
54. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, בין היתר תקנות לעניין קביעת אמות מידה לשירותי חוף.
55. תיקון חוק הסדרת בחוק חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד–1964²⁶, אחרי סעיף 5 יבוא:
- מקומות רחצה
- "ייעוד מקומות 5. רשות מקומית שבתחומה מעל שישה מקומות רחצה מוכרזים בחופי הים, תייעד לכל הפחות חוף רחצה אחד לשימושים כאמור:
- (1) פעילויות ספורט ימי וחופי;
- (2) רחצה נפרדת לגברים ונשים".
56. תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו. תחילה תחולה והוראות מעבר

תוספת

(סעיפים 7, 43, 44 ו-45)

1. פקודת היערות²⁷.
2. פקודת המכרות²⁸.
3. פקודת הדיג, 1937²⁹.
4. פקודת בריאות העם, 1940³⁰ – חלק ו'.
5. פקודת הרועים (מתן רישיונות), 1946³¹.

²⁵ ס"ח התשט"ו, עמ' 48.

²⁶ ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.

²⁷ חוקי אי"י, כרך א', עמ' (ע) 600, (א) 710.

²⁸ חוקי אי"י, כרך ב', עמ' (ע) 910, (א) 938.

²⁹ ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' (ע) 137, (א) 157.

³⁰ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

6. פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971³² – פרק ד'.
7. פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980³³.
8. פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985³⁴ – לעניין תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל"ו-1976³⁵, תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל"ט-1978³⁶, ותקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982³⁷.
9. חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949³⁸.
10. חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956³⁹.
11. חוק המים, התשי"ט-1959 – פרק שני, סימן א'.
12. חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.
13. חוק התכנון והבנייה – פרק י'.
14. חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966⁴⁰.
15. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, למעט לעניין כבאות.
16. חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981⁴¹.
17. חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983⁴².
18. חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984.
19. חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג-1993⁴³.
20. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997⁴⁴.
21. חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004.
22. תקנות הדיג, 1937⁴⁵.

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום, ניהול החופים במדינת ישראל מתבצע באופן מבוזר, כשכל רשות מקומית האחראית על קטע חוף מסוים פועלת בנפרד. פיצול סמכויות זה יוצר קשיים ואתגרים רבים, הפוגעים ביעילות הטיפול

³¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 129, (א) 159.

³² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

³³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630.

³⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

³⁵ ק"ת התשל"ז, עמ' 2678.

³⁶ ק"ת התשל"ט, עמ' 396.

³⁷ ק"ת, התשמ"ב, עמ' 1118.

³⁸ ס"ח התשי"י, עמ' 32.

³⁹ ס"ח התשט"ז, עמ' 79.

⁴⁰ ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.

⁴¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 105.

⁴² ס"ח התשמ"ד, עמ' 110.

⁴³ ס"ח התשנ"ג, עמ' 116.

⁴⁴ ס"ח התשנ"ז, עמ' 84.

⁴⁵ ע"ר 1937, תוס' 2, עמ' (ע) 86.

בחופים ומונעים את מימוש הפוטנציאל הגלום בהם.

בשל חוסר האחידות בין הרשויות המקומית בנושאי תכנון, פיתוח, ניקיון, פיקוח ואכיפה בחופים, קיים קושי משמעותי לטפל בבעיות רוחביות הדורשות טיפול מערכתי ואינטגרטיבי. בין היתר: פגיעה בנגישות הציבור – הנגרמת באמצעות סגירת חופים ציבוריים, גביית תשלומים מופקעים עבור כניסה או חניה, ומניעת מעבר חופשי לאורך החוף; זיהום סביבתי – הנגרם כתוצאה מהשלכת פסולת ושחיקת משאבי טבע בחופים; יתרה מכך, הביזור וחוסר האחידות, מובילים לקושי במימוש פרויקטים בקנה מידה גדול וקושי בניהול אופטימלי של המרחב החופי ויוצרים פערים ניכרים בין חופים ורשויות מקומיות שונות.

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לאתגרים אלו וליצור מנגנון ארוך טווח, שיאפשר ניהול מיטבי של חופי הים בישראל, לטובת הציבור הרחב ולמען הדורות הבאים.

לכן מוצע, להקים איגודי ערים חופיות שיפעלו כגופים מתכללים לניהול, תכנון, פיתוח, טיפוח, ניקיון, פיקוח ואכיפה בחופי הים של מדינת ישראל, בהתחשב במאפיינים הייחודיים של כל קטע חוף. הקמת איגודים אלו תאפשר: ניהול אחוד ויעיל וריכוז הסמכויות והאחריות בגוף אחד שיפעל בראייה כוללת ואזורית; שמירה על משאבי הטבע והסביבה, קידום עקרונות של פיתוח בר-קיימא, שמירה על המערכות האקולוגיות החופיות ומניעת זיהומים; הבטחת נגישות הציבור והבטחת זכות הציבור למעבר חופשי בחופים ולשימוש בהם ללא הפרעה ופיתוח כלכלי באמצעות קידום פרויקטים יזמיים, תוך שמירה על ערכי הטבע והסביבה.

סעיפים 1 ו-2 – הסעיפים המוצעים קובעים את מטרות החוק וההגדרות הרלוונטיות.

סעיף 3 – הסעיף המוצע קובע את סמכותו של שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, להקים איגוד ערים חופיות בצו.

סעיף 4 – הסעיף המוצע מפרט את תוכנו של הצו המקים, הן את זה המתחייב והן את זה שרשאי השר לקבוע בו.

סעיף 5 – הסעיף המוצע קובע כי האיגוד הוא תאגיד, ולפיכך רשאי להתקשר בחוזים, לרכוש ולהחזיק נכסים, לתבוע ולהיתבע, ולבצע כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיו.

סעיף 6 – הסעיף המוצע קובע כי האיגוד יהיה גוף מבוקר.

סעיף 7 – הסעיף המוצע מפרט באופן נרחב את תפקידי האיגוד.

סעיף 8 – הסעיף המוצע מעניק לאיגוד את כל הסמכויות הנדרשות לביצוע תפקידיו, לרבות סמכויות הרשויות המקומיות בתחום האיגוד בעניינים אלה, ומשחרר את הרשויות המקומיות מחובותיהן וסמכויותיהן בעניינים אלה.

סעיף 9 – הסעיף המוצע מאפשר למועצת האיגוד להתקין חוקי עזר באישור השר. כן, השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע שעבירה על חוק עזר היא עבירת קנס ולקבוע את שיעורו.

סעיף 10 – הסעיף המוצע מאפשר לאיגוד להתקשר עם רשות ניקוז לשם ביצוע תפקידיו.

סעיף 11 – הסעיף המוצע מסדיר את אופן ביצוע התקשרויות האיגוד.

סעיף 12 – הסעיף המוצע מעניק לאיגוד סמכות ללוות כספים מכל אדם, באישור השרים, ולמשכן הכנסה להבטחת תשלום.

סעיף 13 – הסעיף המוצע קובע את הרכב מועצת האיגוד.

סעיף 14 – הסעיף המוצע קובע כי מועצת האיגוד תבחר מבין חבריה יושב ראש, וכי היא רשאית להעבירו מתפקידו ברוב מיוחד של שני שלישים.

- סעיף 15** – הסעיף המוצע קובע כי יושב ראש המועצה יהיה אחראי לניהול השוטף של האיגוד, בכפוף להחלטות המועצה, ויהיו נתונות לו כל סמכויות האיגוד, למעט סמכויות שהוקנו במפורש לגורם אחר.
- סעיף 16** – הסעיף המוצע קובע כי חברי מועצת האיגוד יתמנו לחמש שנים, וניתן לחדש את מינויים לתקופת כהונה נוספת אחת.
- סעיף 17** – הסעיף המוצע מפרט את המקרים בהם יחדל חבר מועצה לכהן לפני תום תקופת כהונתו.
- סעיף 18** – הסעיף המוצע קובע את תדירות הישיבות, סדרי הזימון והניהול על ידי יושב ראש המועצה, ואת אופן קבלת ההחלטות.
- סעיף 19** – הסעיף המוצע קובע את תנאי פקיעת הכהונה של חבר מועצה עקב היעדרות משיבות.
- סעיף 20** – הסעיף המוצע קובע כי תוקף פעולות האיגוד לא ייפגע עקב פקיעת מקום או ליקוי במינוי חבר מועצה.
- סעיף 21** – הסעיף המוצע מחייב חבר מועצה להימנע מדיון והצבעה בנושאים שעלולים ליצור ניגוד עניינים.
- סעיף 22** – הסעיף המוצע אוסר על חבר מועצה או קרובו להיות צד לחוזה או עסקה עם האיגוד.
- סעיף 23** – הסעיף המוצע מחיל דינים שונים החלים על עובדי מדינה גם על חברי מועצת האיגוד שאינם עובדי ציבור.
- סעיף 24** – הסעיף המוצע מאפשר לשר לדרוש ממועצת האיגוד או מיושב הראש למלא חובה שלא מולאה, ובמקרה של אי מילוי – למנות אדם מתאים על חשבון האיגוד.
- סעיף 25** – הסעיף המוצע מעניק לשר סמכות לפזר את מועצת האיגוד או להעביר את יושב הראש מתפקידו, אם אינם ממלאים את תפקידיהם.
- סעיף 26** – הסעיף המוצע מבהיר כי הסעיפים הקודמים אינם גורעים מסמכותו של הגורם שמינה את חבר המועצה להעבירו מתפקידו.
- סעיף 27** – הסעיף המוצע קובע כי המועצה תמנה מנהל כללי לאיגוד, וכן מאפשר לשר הפנים לפטור איגוד מחובה זו בנסיבות מסוימות.
- סעיף 28** – הסעיף המוצע מחייב את מועצת האיגוד למנות גזבר בהליך מכרז פומבי.
- סעיף 29** – הסעיף המוצע מפרט את אחריות הגזבר.
- סעיף 30** – הסעיף המוצע קובע כי פקודות תשלום, שיקים, חוזים והתחייבויות כספיות ייחתמו על ידי יושב ראש המועצה וגזבר האיגוד.
- סעיף 31** – הסעיף המוצע מחייב מינוי מבקר פנימי באיגוד.
- סעיף 32** – הסעיף המוצע מאפשר לאיגוד להעסיק עובדים לפי תקן שיקבע על ידי מועצת האיגוד ובאישור השרים.
- סעיף 33** – הסעיף המוצע מחייב את מועצת האיגוד להכין תוכנית עבודה רב-שנתית.
- סעיף 34** – הסעיף המוצע קובע כי יושב ראש המועצה יכין תוכנית עבודה שנתית והצעת תקציב שנתי.
- סעיף 35** – הסעיף המוצע מאפשר למועצת האיגוד לאשר שינויים לתקציב במהלך השנה, בכפוף להוראות אישור התקציב.
- סעיף 36** – הסעיף המוצע מפרט את מקורות המימון של האיגוד.
- סעיף 37** – הסעיף המוצע מאפשר לשר להסמיך את האיגוד להטיל ארנונה כללית על נכסים שבמימיהם שבתחומה.
- סעיף 38** – הסעיף המוצע מאפשר לאיגוד, באישור מועצת האיגוד והשר, להטיל תשלומי כסף על

הרשויות המקומיות החברות למימון תקציבו.

סעיף 39 – הסעיף המוצע מחיל על האיגוד את הוראות פקודת העיריות לעניין חשבונות וביקורת.

סעיף 40 – הסעיף המוצע מחיל על האיגוד את הוראות פקודת העיריות לעניין גבייה.

סעיף 41 – הסעיף המוצע מחייב את האיגוד למסור לשר כל מידע שיתבקש על ידו, לרבות דיווחים נוספים על פעילות האיגוד.

סעיף 42 – הסעיף המוצע מאפשר לאיגוד להסתייע בעובדי הרשויות המקומיות שבתחומו, לפי כללים שיקבע השר.

סעיף 43 – הסעיף המוצע קובע כי יושב ראש המועצה רשאי למנות פקחים מבין עובדי רשות הניקוז הקשורה או עובדי ציבור אחרים, לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק והחיקוקים המנויים בתוספת.

סעיפים 44 ו-45 – סעיפים מוצעים אלה מפרט את סמכויות האכיפה הנתונות לפקחים.

סעיף 46 – סעיף מוצע זה קובע כי האיגוד ייחשב כוועדה מקומית בתחום האיגוד, ויושב ראש המועצה ייחשב כיושב ראש ועדה מקומית, לעניין פרק י' לחוק התכנון והבנייה.

סעיף 47 – סעיף מוצע זה קובע כי קנסות שהוטלו על ידי פקח שהוסמך לפי חוק זה, או על ידי בית משפט בעקבות הפעלת סמכותו של פקח, ישולמו לקופת האיגוד.

סעיף 48 – סעיף מוצע זה קובע שבמועד ההעברה, זכויות במקרקעין ובמיטלטלין ששימשו את הרשויות המקומיות בתחום האיגוד לצורך מילוי תפקידי האיגוד, וכן זכויות, חובות והתחייבויות הנוגעות לתפקידים אלה, יהפכו לקניין האיגוד.

סעיף 49 – סעיף מוצע זה קובע כי המדינה רשאית להקנות לאיגוד את זכויותיה וסמכויותיה בתחום האיגוד ומילוי תפקידיו, לפי הסכמים קיימים.

סעיף 50 – סעיף מוצע זה קובע כי תביעה קיימות שהיו תלויות ועומדות מטעם הרשויות המקומיות או המדינה, או נגדן, בקשר לנכסים, רישיונות, הסכמים והתקשרויות שהוקנו לאיגוד, יוסיפו לעמוד בתוקפן לאחר ההעברה.

סעיף 51 – סעיף מוצע זה מבהיר כי הוראות חוק זה אינן גורעות מהוראות חוק המים וחוק שמירת הסביבה החופית, וכן מסמכויות הנתונות לגורמים מוסמכים לפי כל דין, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בחוק זה.

סעיף 52 – סעיף מוצע זה קובע כי על האיגוד לא יחולו הוראות חוק איגודי ערים, התשט"ו–1955, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.

סעיף 53 – סעיף מוצע זה קובע כי נציג האיגוד יוזמן להשתתף כמשקיף בכל ישיבות מוסדות התכנון שבהן נדון עניין הנוגע לתחום האיגוד.

סעיף 54 – סעיף מוצע זה מצהיר כי שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו.

סעיף 55 – סעיף מוצע זה קובע כי תחילתו של חוק זה היא שישים ימים מיום פרסומו, בכפוף להוראות סעיף זה.

התוספת – התוספת המוצעת מפרטת את רשימת החיקוקים עליהם יפקח ויאכוף האיגוד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)